رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٣٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٧٤٨ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٨/٤/١٤٤٣هـ

المَوضُوعَاتُ

طلبات قضائية - تصحيح حكم - خطأ مادي كتابي - تصحيح بطلب أحد الخصوم - الخطأ في اسم المدعي.

مطالبة المدعي تصحيح اسمه في الحكم الصادر لصالحه - تضمن النظام تولي المحكمة تصحيح ما قد يقع في نسخة الحكم من أخطاء مادية بحتة - الثابت وقوع خطأ مادي في كتابة اسم المدعي في الحكم - أثر ذلك: تصحيح الخطأ المادي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذا الطلب في أن وكيل المستأنف ضده تقدم بصحيفة أوضح فيها أن الحكم الصادر بجلسة ١٤٤٢/١١/٢٦هـ من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة في الاستئناف رقم (١٧٤٨) لعام ١٤٤٢هـ، المنتهي إلى تأييد الحكم الصادر بجلسة ١٤٤٢/٧/١٢هـ من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة

الإدارية بالمدينة المنورة في الدعوى رقم (١٢٣٧) لعام ١٤٤٢هـ تضمن خطأً مادياً في وقائع الحكم، وذلك في اسم المحكوم له ضد الجهة المستأنفة، إذ ورد في الحكم النص على: "إلزام فرع وزارة المالية بمنطقة المدينة المنورة بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال"، وليس هو طرفاً في الدعوى، بينما الصحيح هو أن المدعي في الدعوى اسمه (...)، وطلب في ختام صحيفة الطلب تصحيح ذلك بتعديل اسم المدعي المحكوم له ضد الجهة المستأنفة في وقائع الحكم المشار إليه. وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة حددت لنظره جلسة هذا اليوم، وفيها أكد طالب التصحيح على ما ورد في صحيفة الطلب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبذلك ختمت المرافعة.

الأسباب

لما كان وكيل المستأنف ضده يطلب تصحيح الحكم الصادر بجلسة ١٤٤٢/١١/٢٦هـ من هذه الدائرة في الاستئناف رقم (١٧٤٨) لعام ١٤٤٢هـ؛ فإن هذا الطلب حينئذٍ يكون من اختصاص المحكمة طبقاً للفقرة (٤) من المادة (٢٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ والتي نصت على أن: "تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو تفسيره"، باعتبار أن الحكم محل طلب التصحيح قد أصبح نهائياً بصدور حكم التأييد من هذه المحكمة. ولما كان وكيل

المستأنف ضده يطلب تصحيح اسم المدعي المحكوم له ضد الجهة المستأنفة في وقائع الحكم المستأنف، وحيث تبين بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والحكم الصادر فيها أن الاسم المذكور في وقائع الحكم المستأنف مختلف عن الاسم الصحيح للمدعي المحكوم له ضد الجهة المستأنفة؛ فإن الدائرة ترى صحة طلب التصحيح، ومن ثم تنتهي إلى قبوله وتصحيح الحكم بالتهميش على نسخته بتصحيح اسم المدعي في وقائع الحكم المستأنف.

لذلك قررت المحكمة: قبول طلب التصحيح بالتهميش على نسخة الحكم بالصواب.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.